CORPORATE LEGAL PORTFOLIO

COMMERCIAL AGREEMENT DRAFTING COLLECTION

MoU, NDA, MoA, PKS

BAGIAN I — BRIEF KASUS DAN INSTRUKSI TUGAS

Corporate Legal Bootcamp — Nota Kesepahaman/MoU

Sumber: Ioda Academy

1. Konteks kasus

PT Inovasi Pangan Lestari, produsen makanan organik seperti sayuran segar, buah, dan produk olahan bebas pengawet, ingin bermitra dengan PT Agro Distribusi Nusantara, perusahaan logistik produk pertanian yang memiliki jaringan cold chain di Indonesia.

Kerja sama direncanakan untuk distribusi produk ke 80 titik penjualan di berbagai provinsi, berbagi informasi permintaan pasar, kampanye edukasi konsumen, dan pengembangan sistem pelacakan distribusi digital untuk menjaga kualitas selama pengiriman.

2. Permintaan / instruksi pengerjaan

1. Susun MoU yang memuat judul dan identitas para pihak dan latar belakang kerja sama.
2. Uraikan ruang lingkup kegiatan, peran, hak, kewajiban, dan kontribusi masing-masing pihak, jangka waktu, publikasi, dan hak kekayaan intelektual.
3. Atur koordinasi dan evaluasi berkala dengan bahasa netral, ringkas, profesional, dan formal.

BAGIAN II — HASIL PENGERJAAN

COMMERCIAL AGREEMENT
DRAFTING COLLECTION

NOTA KESEPAHAMAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

Rencana Kemitraan Distribusi Produk Makanan Organik

Nomor: [nomor dokumen, jika digunakan]

Pada tanggal [tanggal penandatanganan], bertempat di [kota], Nota Kesepahaman ini dibuat oleh dan antara:

1. PT INOVASI PANGAN LESTARI, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di [alamat lengkap], dalam hal ini diwakili oleh [nama lengkap], selaku [jabatan], bertindak berdasarkan kewenangan yang sah, selanjutnya disebut “PIHAK PERTAMA”.

2. PT AGRO DISTRIBUSI NUSANTARA, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di [alamat lengkap], dalam hal ini diwakili oleh [nama lengkap], selaku [jabatan], bertindak berdasarkan kewenangan yang sah, selanjutnya disebut “PIHAK KEDUA”.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut “PARA PIHAK” dan masing-masing disebut “PIHAK”.

MENIMBANG:

(a) PIHAK PERTAMA memproduksi makanan organik, termasuk sayuran segar, buah-buahan, dan produk olahan tanpa bahan pengawet,

(b) PIHAK KEDUA memiliki jaringan logistik berpendingin (cold chain) untuk produk pertanian,

(c) PARA PIHAK bermaksud menjajaki kerja sama distribusi untuk memperluas jangkauan pasar sekaligus menjaga kualitas produk selama pengiriman.

PASAL 1 - MAKSUD DAN SIFAT NOTA KESEPAHAMAN

1. MoU ini menetapkan kerangka awal kerja sama distribusi produk makanan organik, pertukaran informasi permintaan pasar, edukasi konsumen, dan pengembangan pelacakan distribusi digital.
2. Rencana distribusi menuju 80 (delapan puluh) titik penjualan merupakan sasaran perencanaan berdasarkan studi kasus. Volume, lokasi, jadwal, frekuensi, biaya, dan standar layanan untuk pelaksanaan komersial wajib ditetapkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama definitif, pesanan, atau lampiran yang ditandatangani PARA PIHAK.
3. MoU ini tidak dengan sendirinya mewajibkan PIHAK PERTAMA membeli atau menyerahkan jumlah minimum produk, maupun PIHAK KEDUA menerima pengiriman tertentu. Kewajiban transaksi tersebut baru timbul berdasarkan dokumen definitif yang ditandatangani PARA PIHAK.
4. Penjajakan ini tidak bersifat eksklusif. Masing-masing PIHAK tetap dapat bekerja sama dengan pihak lain, sepanjang tidak menggunakan atau mengungkapkan Informasi Rahasia PIHAK lainnya dan tidak melanggar kewajiban tertulis yang secara tegas telah disepakati. Setiap pengaturan eksklusivitas, jika dikehendaki, wajib menyebutkan ruang lingkup, wilayah, jangka waktu, pengecualian, dan konsekuensinya secara terpisah dalam dokumen definitif.

PASAL 2 - RUANG LINGKUP RENCANA KERJA SAMA

1. Penjajakan distribusi produk PIHAK PERTAMA ke jaringan titik penjualan yang disepakati, dengan mempertimbangkan karakteristik produk segar dan produk olahan.
2. Penelaahan kebutuhan rantai dingin, prosedur penanganan, pemantauan kondisi pengiriman, dan pencatatan ketertelusuran produk berdasarkan spesifikasi produk yang akan disepakati tertulis.
3. Pertukaran informasi permintaan pasar dan data operasional yang diperlukan untuk perencanaan distribusi, sepanjang diizinkan oleh hukum dan dibatasi pada tujuan kerja sama.
4. Penjajakan pengembangan atau pemanfaatan sistem pelacakan distribusi digital untuk memantau status pengiriman dan menjaga informasi ketertelusuran.
5. Perencanaan kampanye edukasi konsumen mengenai manfaat makanan organik. Materi, waktu, kanal, anggaran, dan penggunaan merek masing-masing PIHAK harus disetujui secara tertulis sebelum dipublikasikan.

PASAL 3 - PERAN DAN TANGGUNG JAWAB AWAL

1. PIHAK PERTAMA akan menyediakan informasi produk yang akurat, spesifikasi penanganan dan penyimpanan yang tersedia, proyeksi permintaan sepanjang tersedia, dan narahubung operasional untuk koordinasi.

2. PIHAK KEDUA akan menjelaskan kapasitas jaringan cold chain, proses penanganan dan pelacakan yang tersedia, kebutuhan data operasional, dan usulan rute dan metode distribusi untuk dibahas bersama.
3. PARA PIHAK akan menunjuk penanggung jawab (PIC), menyelenggarakan pertemuan koordinasi berkala, mendokumentasikan keputusan, dan mengeskalasi hambatan operasional kepada wakil yang berwenang.
4. Tanggung jawab operasional final, termasuk batas suhu produk, penanganan deviasi, bukti serah terima, klaim kerusakan, waktu pengiriman, asuransi, dan standar kinerja, harus diatur dalam dokumen definitif berdasarkan spesifikasi aktual. MoU ini tidak menetapkan angka teknis yang belum disediakan dalam studi kasus.
5. Apabila PARA PIHAK ingin menguji kerja sama sebelum ekspansi komersial, para pihak dapat menyepakati uji coba terbatas melalui rencana uji coba tertulis. Rencana tersebut sekurang-kurangnya menetapkan produk/SKU, lokasi dan periode uji, volume uji, spesifikasi penanganan dan suhu berdasarkan persyaratan produk, bukti serah terima, data pelacakan, penanggung jawab insiden, biaya yang disetujui, indikator keberhasilan, dan cara evaluasi. Uji coba tidak mewajibkan peluncuran komersial atau pembelian berkelanjutan kecuali disetujui dalam pesanan atau PKS definitif.
6. PKS definitif sebaiknya memuat protokol untuk keterlambatan, deviasi suhu, kerusakan/kehilangan produk, data pelacakan yang tidak akurat, dan keluhan konsumen. Protokol tersebut perlu mengatur pemberitahuan, bukti yang disimpan (termasuk catatan suhu dan serah terima), karantina atau penahanan produk bila relevan, pemeriksaan bersama, langkah mitigasi, dan pembagian biaya berdasarkan penyebab dan kendali masing-masing PIHAK. Tidak ada PIHAK yang boleh membuat pengakuan tanggung jawab atas nama PIHAK lain tanpa persetujuan tertulis, kecuali diwajibkan hukum atau diperlukan segera untuk melindungi keselamatan.

PASAL 4 - KOORDINASI, EVALUASI, DAN DOKUMEN PELAKSANAAN

1. PARA PIHAK akan mengevaluasi kesiapan kerja sama, termasuk kesiapan jaringan, data dan proses pelacakan, kemampuan penanganan produk, kebutuhan pelatihan, dan rencana komunikasi konsumen.
2. Hasil evaluasi dapat dituangkan dalam notulen, rencana kerja, atau lampiran yang ditandatangani oleh wakil berwenang.
3. Sebelum pengiriman komersial dimulai, PARA PIHAK akan menyepakati dokumen definitif yang sekurang-kurangnya mengatur spesifikasi produk, volume dan rute, standar layanan, biaya dan pembayaran, penerimaan dan penolakan barang, klaim kehilangan/kerusakan, asuransi jika relevan, tanggung jawab, dan prosedur penanganan insiden.

4. Untuk menilai uji coba atau pelaksanaan awal, PARA PIHAK perlu menyepakati indikator yang terukur, misalnya ketepatan waktu pengiriman, kesesuaian kondisi produk, kelengkapan catatan suhu/ketertelusuran, ketepatan data permintaan, kerusakan atau produk ditolak, keluhan, dan biaya layanan. Sumber data, periode pengukuran, toleransi, dan tindakan korektif harus disepakati bersama sebelum penilaian, tidak ada satu PIHAK yang boleh mengubah indikator secara sepihak.

PASAL 5 - KERAHASIAAN DAN PENGGUNAAN INFORMASI (MENGIKAT)

1. “Informasi Rahasia” meliputi informasi nonpublik yang diungkapkan dalam bentuk lisan, tertulis, visual atau elektronik, termasuk harga, proyeksi permintaan, daftar titik penjualan, data pelanggan, rute, prosedur, spesifikasi produk, data ketertelusuran, rencana bisnis, dan informasi teknis.
2. Pihak penerima hanya boleh menggunakan Informasi Rahasia untuk mengevaluasi, menegosiasikan, atau melaksanakan kerja sama yang disepakati, tidak boleh mengungkapkannya kepada pihak ketiga kecuali kepada personel atau penasihat yang perlu mengetahui dan terikat kewajiban kerahasiaan, atau diwajibkan hukum.
3. Kewajiban ini tidak berlaku terhadap informasi yang dapat dibuktikan telah tersedia untuk umum tanpa pelanggaran, telah dimiliki secara sah sebelumnya, diterima secara sah dari pihak ketiga tanpa kewajiban kerahasiaan, atau dikembangkan mandiri tanpa menggunakan Informasi Rahasia.
4. Kewajiban kerahasiaan berlaku selama MoU dan 5 (lima) tahun setelah pengakhiran atau berakhirnya MoU. Informasi yang memenuhi unsur rahasia dagang tetap dilindungi selama masih memenuhi kriteria perlindungan menurut hukum.
5. Jika informasi yang dipertukarkan mencakup Data Pribadi, masing-masing PIHAK hanya boleh memprosesnya sepanjang memiliki dasar yang sah, diperlukan untuk tujuan yang disepakati, dan dilindungi sesuai ketentuan pelindungan data pribadi. PARA PIHAK tidak akan bertukar Data Pribadi pelanggan yang tidak diperlukan untuk distribusi, apabila pertukaran atau pemrosesan Data Pribadi diperlukan, tujuan, peran, akses, retensi, pengamanan, dan pembagian tanggung jawabnya harus ditetapkan secara tertulis sebelum pertukaran dimulai.

PASAL 6 - HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, PUBLIKASI, DAN MEREK (MENGIKAT)

1. Hak atas kekayaan intelektual, materi, perangkat lunak, sistem, data, metode, dan merek yang telah dimiliki atau dikembangkan masing-masing PIHAK sebelum MoU ini tetap menjadi milik PIHAK yang bersangkutan.
2. Kepemilikan atau lisensi atas hasil baru yang dikembangkan bersama, termasuk konfigurasi atau pengembangan sistem pelacakan digital, harus disepakati secara tertulis sebelum pengembangan dimulai. MoU ini tidak dengan sendirinya memindahkan atau memberikan lisensi atas hak kekayaan intelektual.
3. Tidak ada PIHAK yang boleh menggunakan nama, logo, merek, pernyataan dukungan atau hasil kerja PIHAK lainnya untuk publikasi atau pemasaran tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu.

PASAL 7 - BIAYA DAN TIDAK ADA KOMITMEN PEMBAYARAN (MENGIKAT)

1. Masing-masing PIHAK menanggung biaya internalnya sendiri dalam tahap penjajakan, kecuali disepakati lain secara tertulis oleh wakil berwenang.
2. MoU ini tidak menetapkan harga jasa, biaya distribusi, pembayaran, penalti, atau komitmen volume. Ketentuan komersial tersebut hanya berlaku jika dituangkan dalam dokumen definitif yang ditandatangani PARA PIHAK.

PASAL 8 - JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

1. MoU ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penandatanganan sebagai usulan awal untuk simulasi, kecuali diperpanjang secara tertulis atau diakhiri lebih dahulu. Jangka waktu harus dikonfirmasi oleh PARA PIHAK sebelum penggunaan nyata.
2. Masing-masing PIHAK dapat mengakhiri MoU dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya. Pengakhiran tidak menghapus kewajiban yang menurut ketentuannya tetap berlaku, termasuk Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 9.
3. Setelah pengakhiran, PARA PIHAK akan menghentikan penggunaan nama/logo dan Informasi Rahasia PIHAK lainnya, mengembalikan atau menghapus Informasi Rahasia dengan tetap memperhatikan kewajiban retensi yang sah, dan menginventarisasi bahan atau produk uji yang masih berada dalam penguasaan masing-masing. Biaya internal tahap penjajakan tetap ditanggung masing-masing PIHAK, biaya eksternal hanya dapat ditagihkan apabila telah disetujui tertulis sebelumnya. Tidak ada biaya pembatalan atau penalti yang timbul hanya karena penjajakan dihentikan, kecuali secara tegas disepakati tertulis atau menjadi hak berdasarkan dokumen definitif.

PASAL 9 - SIFAT MENGIKAT, HUKUM YANG BERLAKU, DAN SENGKETA (MENGIKAT)

1. Pasal 1 sampai dengan Pasal 4 menyatakan rencana kerja sama dan tidak menimbulkan kewajiban untuk melakukan transaksi, kecuali kemudian ditetapkan dalam dokumen definitif. Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dimaksudkan untuk mengikat PARA PIHAK sejak MoU ditandatangani.
2. MoU ini ditafsirkan berdasarkan hukum Republik Indonesia. PARA PIHAK akan terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan melalui perundingan dengan itikad baik dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pemberitahuan sengketa.
3. Jika tidak tercapai penyelesaian, sengketa diajukan ke Pengadilan Negeri yang berwenang di [kota yang disepakati PARA PIHAK], dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum acara dan kompetensi absolut yang berlaku.

PASAL 10 - PERUBAHAN, PEMBERITAHUAN, DAN PENUTUP

1. Perubahan atau tambahan atas MoU hanya sah jika dibuat tertulis dan ditandatangani oleh wakil yang berwenang dari PARA PIHAK.

2. Pemberitahuan terkait MoU dikirimkan kepada alamat dan kontak resmi masing-masing PIHAK sebagaimana dicantumkan pada bagian identitas atau kemudian diberitahukan tertulis.
3. MoU dibuat dalam Bahasa Indonesia dalam 2 (dua) rangkap atau ditandatangani secara elektronik sesuai kesepakatan dan ketentuan hukum. Masing-masing rangkap mempunyai kekuatan yang sama.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Untuk dan atas nama [nama badan usaha]	Untuk dan atas nama [nama badan usaha]
[Nama / Jabatan / Tanggal]	**[Nama / Jabatan / Tanggal]**

BAGIAN I — BRIEF KASUS DAN INSTRUKSI TUGAS

Corporate Legal Bootcamp — Perjanjian Kerahasiaan/NDA

Sumber: Ioda Academy

1. Konteks kasus

PT DataSecure Solutions, penyedia penyimpanan data berbasis cloud, sedang menjajaki kerja sama dengan PT Medika Prima, pengelola jaringan rumah sakit swasta, untuk mengembangkan dan mengelola sistem rekam medis elektronik terintegrasi.

Sebelum pengembangan sistem dan pembahasan teknis mengakses data pasien dimulai, para pihak memerlukan NDA untuk melindungi informasi medis, bisnis, dan teknologi. NDA diharapkan membatasi penggunaan informasi pada tujuan kerja sama yang disepakati.

2. Permintaan / instruksi pengerjaan

1. Buat NDA dengan judul dan tanggal dan identitas lengkap para pihak.
2. Definisikan informasi rahasia dan atur kewajiban/larangan tiap pihak, jangka waktu perlindungan, pengecualian, konsekuensi pelanggaran, dan penyelesaian sengketa/yurisdiksi.
3. Gunakan bahasa hukum formal namun komunikatif dan format dokumen profesional.

BAGIAN II — HASIL PENGERJAAN

COMMERCIAL AGREEMENT
DRAFTING COLLECTION

PERJANJIAN KERAHASIAAN

Non-Disclosure Agreement (Mutual)

Nomor: [nomor dokumen, jika digunakan]

Pada tanggal [tanggal], PARA PIHAK yang bertanda tangan di bawah ini:

1. PT DATASECURE SOLUTIONS, perseroan terbatas berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di [alamat lengkap], diwakili oleh [nama lengkap], selaku [jabatan dan dasar kewenangan], selanjutnya disebut “DATASECURE”.

2. PT MEDIKA PRIMA, perseroan terbatas berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di [alamat lengkap], diwakili oleh [nama lengkap], selaku [jabatan dan dasar kewenangan], selanjutnya disebut “MEDIKA”.

DATASECURE dan MEDIKA secara bersama-sama disebut “PARA PIHAK” dan masing-masing disebut “PIHAK”. Dalam pengungkapan atau penerimaan informasi, masing-masing PIHAK dapat bertindak sebagai Pihak Pengungkap maupun Pihak Penerima.

PASAL 1 - TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

1. NDA ini mengatur pertukaran informasi yang diperlukan untuk penjajakan, pembahasan teknis, perancangan, dan negosiasi kerja sama pengembangan dan pengelolaan sistem rekam medis elektronik yang terintegrasi pada jaringan rumah sakit MEDIKA.
2. Informasi hanya boleh digunakan untuk tujuan sebagaimana ayat 1.1 (“Tujuan yang Diizinkan”) dan tidak untuk tujuan komersial lain, iklan, profiling, pelatihan model kecerdasan buatan, pengembangan produk di luar proyek, atau manfaat pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis Pihak Pengungkap.
3. NDA ini tidak memberikan hak untuk mengakses atau memproses data pasien yang dapat diidentifikasi. Sebelum data pribadi atau rekam medis pasien diproses, PARA PIHAK wajib memastikan dasar pemrosesan yang sah, kewenangan akses, persetujuan/otorisasi yang dipersyaratkan, dan perjanjian pemrosesan data dan kontrol keamanan yang relevan sudah disepakati secara tertulis.

PASAL 2 - DEFINISI INFORMASI RAHASIA

1. “Informasi Rahasia” berarti seluruh informasi nonpublik yang diungkapkan secara lisan, tertulis, visual, elektronik, atau bentuk lain oleh atau atas nama suatu PIHAK kepada PIHAK lainnya, baik sebelum maupun sesudah tanggal NDA ini, yang berkaitan dengan Tujuan yang Diizinkan.
2. Informasi Rahasia mencakup, tanpa terbatas pada: (a) data dan rekam medis pasien, identitas pasien, riwayat penyakit, resep, hasil pemeriksaan, dan informasi kesehatan, (b) arsitektur, konfigurasi, kode, API, desain, kredensial, log, metode keamanan dan kerentanan sistem, (c) rencana produk, harga, daftar pelanggan/mitra, strategi, proses operasional, rencana bisnis, dan informasi keuangan, dan (d) catatan, analisis, salinan, ekstrak atau materi turunan yang memuat informasi tersebut.
3. Informasi tidak harus diberi label “rahasia” apabila sifat, konteks, atau isi informasinya secara wajar menunjukkan bahwa informasi tersebut bersifat rahasia. Pihak Pengungkap dapat mengonfirmasi secara tertulis informasi yang disampaikan secara lisan dalam waktu yang wajar.

PASAL 3 - KEWAJIBAN PIHAK PENERIMA

1. Pihak Penerima wajib: (a) menjaga Informasi Rahasia dengan tingkat kehati-hatian sekurang-kurangnya sama dengan perlindungan atas informasi rahasianya sendiri dan tidak kurang dari standar kehati-hatian yang wajar, (b) menggunakan Informasi Rahasia hanya untuk Tujuan yang Diizinkan, (c) membatasi akses hanya kepada personel dan penasihat yang perlu mengetahui, dan (d) memastikan orang yang memperoleh akses terikat kewajiban kerahasiaan yang memadai.
2. Pihak Penerima dilarang mengungkapkan, menjual, mengalihkan, menyalin secara tidak perlu, mengumumkan, melakukan reverse engineering di luar yang diizinkan, menonaktifkan kontrol keamanan, atau menggunakan Informasi Rahasia untuk kepentingan sendiri/ pihak ketiga di luar Tujuan yang Diizinkan.

3. Pihak Penerima wajib menerapkan kontrol keamanan yang proporsional dengan risiko, termasuk pembatasan hak akses, autentikasi yang sesuai, pengamanan penyimpanan dan transmisi, pencatatan akses, penanganan akun, dan penghapusan salinan kerja sesuai kebijakan yang disepakati.
4. Pihak Penerima tidak boleh menunjuk subprosesor atau memberikan akses kepada pihak ketiga atas Informasi Rahasia yang berisi Data Pribadi tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dan pengaturan peran, kewajiban, dan pengamanan yang diperlukan.

PASAL 4 - DATA PRIBADI DAN REKAM MEDIS

1. PARA PIHAK memahami bahwa informasi kesehatan termasuk Data Pribadi yang bersifat spesifik menurut peraturan pelindungan data pribadi. Setiap pemrosesan wajib dilakukan secara terbatas, sesuai tujuan, dengan dasar pemrosesan yang sah, dan dengan menjaga hak subjek data.
2. Sebelum perjanjian pemrosesan data dan persyaratan keamanan proyek disepakati, demonstrasi dan uji coba hanya boleh menggunakan data sintetis atau data yang telah dianonimkan secara memadai sehingga subjek tidak dapat diidentifikasi secara wajar.
3. NDA ini tidak menetapkan secara final apakah suatu PIHAK bertindak sebagai Pengendali atau Prosesor Data Pribadi. Peran tersebut, instruksi pemrosesan, jenis data, tujuan, retensi, subprosesor, lokasi pemrosesan, transfer data, dan audit harus diatur dalam dokumen pemrosesan data terpisah sebelum akses data pasien diberikan.
4. Jika Pihak Penerima mengetahui atau patut menduga terjadinya kehilangan, akses tidak sah, perubahan, atau pengungkapan Informasi Rahasia/Data Pribadi, Pihak Penerima wajib memberi tahu PIHAK lainnya tanpa penundaan dan paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahui, sebagai target pemberitahuan kontraktual awal. Pemberitahuan harus mencakup informasi awal yang diketahui, waktu kejadian, sistem/data yang terdampak, langkah mitigasi, dan kontak penanggung jawab, pembaruan diberikan seiring tersedianya fakta.
5. Pihak yang mempunyai kewajiban hukum sebagai Pengendali Data Pribadi tetap bertanggung jawab memenuhi pemberitahuan kepada subjek data dan lembaga sesuai tenggat dan isi yang diwajibkan hukum, termasuk apabila berlaku tenggat paling lambat 3 x 24 jam dalam UU Pelindungan Data Pribadi. Pemberitahuan antar-PIHAK berdasarkan ayat 4.4 tidak menggantikan kewajiban hukum tersebut.
6. Setelah pemberitahuan insiden, PARA PIHAK akan bekerja sama secara proporsional untuk membatasi dampak, mengamankan sistem yang terdampak, mencabut atau membatasi akses yang berisiko, mempertahankan log dan bukti relevan, menilai akar masalah, dan menyusun tindakan korektif dan pencegahan. Setiap PIHAK tetap mengendalikan sistem dan personelnya sendiri. Komunikasi kepada pasien, regulator, media, atau pihak ketiga atas nama PIHAK lainnya hanya dilakukan dengan persetujuan tertulis atau jika diwajibkan hukum, hal ini tidak membatasi kewajiban pemberitahuan yang wajib dilakukan masing-masing PIHAK menurut hukum.

7. Biaya respons insiden pada awalnya ditanggung oleh PIHAK yang mengeluarkannya. Setelah penyebab diketahui, biaya eksternal yang wajar, terdokumentasi, dan secara langsung disebabkan oleh pelanggaran NDA atau kegagalan kontrol yang menjadi tanggung jawab suatu PIHAK dapat dialokasikan kepada PIHAK tersebut sejauh hubungan sebab-akibatnya dapat dibuktikan, dengan memperhatikan Pasal 9, kewajiban mitigasi, dan hukum yang berlaku. Tidak ada pemotongan tagihan, pengakuan tanggung jawab, atau penyelesaian klaim atas nama PIHAK lain secara sepihak.
8. Untuk memverifikasi kepatuhan, masing-masing PIHAK dapat meminta bukti yang wajar, seperti kuesioner keamanan, ringkasan kontrol akses, atau laporan audit yang relevan. Jika bukti tersebut tidak memadai atau terdapat indikasi insiden/pelanggaran material, PARA PIHAK dapat menyepakati pemeriksaan terbatas oleh auditor independen dengan pemberitahuan wajar dan kewajiban kerahasiaan. Pemeriksaan harus dibatasi pada kontrol yang relevan dengan NDA, tidak mengakses data pasien atau sistem pihak lain yang tidak terkait, dan tidak mengganggu operasi secara tidak perlu. Masing-masing PIHAK menanggung biaya pemeriksaan rutin sendiri, biaya pemeriksaan tambahan hanya dapat dialokasikan berdasarkan biaya wajar dan terdokumentasi sesuai hasil dan tanggung jawab yang terbukti.

PASAL 5 – PENGECUALIAN

1. Kewajiban kerahasiaan tidak berlaku terhadap informasi yang dapat dibuktikan oleh Pihak Penerima: (a) telah tersedia untuk umum bukan akibat pelanggaran NDA, (b) telah dimiliki secara sah tanpa kewajiban kerahasiaan sebelum diterima, (c) diterima secara sah dari pihak ketiga yang berhak mengungkapkannya, atau (d) dikembangkan secara mandiri tanpa menggunakan Informasi Rahasia.
2. Jika pengungkapan diwajibkan oleh peraturan atau perintah otoritas yang berwenang, Pihak Penerima, sepanjang diizinkan hukum, akan memberi pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pihak Pengungkap dan membatasi pengungkapan pada bagian yang diwajibkan.

PASAL 6 - KEPEMILIKAN DAN TIDAK ADA LISENSI

1. Seluruh Informasi Rahasia tetap menjadi milik Pihak Pengungkap atau pemilik sahnya. Tidak ada ketentuan NDA ini yang memindahkan hak kekayaan intelektual atau memberikan lisensi, kecuali hak terbatas untuk menggunakan Informasi Rahasia semata-mata untuk Tujuan yang Diizinkan.
2. Hak atas sistem, perangkat lunak, hasil pengembangan, modifikasi, dokumentasi dan keluaran proyek akan diatur dalam perjanjian proyek yang terpisah. NDA ini tidak boleh ditafsirkan sebagai pengalihan atau pemberian hak atas hasil tersebut.

PASAL 7 - PENGEMBALIAN, PENGHAPUSAN, DAN PENYIMPANAN

1. Atas permintaan tertulis Pihak Pengungkap atau setelah berakhirnya diskusi/kerja sama, Pihak Penerima wajib menghentikan penggunaan dan mengembalikan atau menghapus Informasi Rahasia yang berada dalam penguasaannya dan, apabila diminta, memberikan konfirmasi tertulis.
2. Penghapusan tunduk pada kewajiban retensi rekam medis, retensi bukti, pencadangan sistem, atau kewajiban hukum yang berlaku. Salinan yang wajib disimpan harus tetap dilindungi, tidak digunakan untuk tujuan lain, dan dihapus ketika dasar retensinya berakhir.
3. Pengembalian atau penghapusan wajib dilakukan dengan daftar pemeriksaan yang disepakati, mencakup salinan kerja, akses akun, perangkat/penyimpanan yang digunakan untuk tujuan proyek, dan konfirmasi penutupan akses. Salinan cadangan atau arsip yang wajib dipertahankan secara hukum tidak boleh digunakan kembali dan tetap dilindungi sampai dapat dihapus sesuai kebijakan retensi yang sah. Jangka waktu pelaksanaan pengembalian/penghapusan, misalnya [10] hari kerja sejak permintaan, merupakan parameter usulan yang harus disepakati PARA PIHAK dan disesuaikan dengan kewajiban retensi rekam medis.

PASAL 8 - JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

1. NDA ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan mengatur pengungkapan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sebagai usulan awal yang perlu dikonfirmasi PARA PIHAK.
2. Kewajiban untuk informasi rahasia bisnis biasa berlaku selama 5 (lima) tahun sejak pengungkapan terakhir. Informasi yang memenuhi kriteria rahasia dagang tetap dilindungi selama memenuhi kriteria hukum, Data Pribadi dan rekam medis tetap tunduk pada kewajiban perlindungan, retensi dan penghapusan yang berlaku, selama relevan.
3. Pengakhiran diskusi atau kerja sama tidak menghapus kewajiban yang menurut sifatnya harus tetap berlaku, termasuk kerahasiaan, batasan penggunaan, keamanan data, kepemilikan, dan penyelesaian sengketa.

PASAL 9 - PELANGGARAN DAN PEMULIHAN

1. Pihak yang mengetahui dugaan pelanggaran wajib segera mengambil langkah wajar untuk membatasi dampak dan bekerja sama dalam investigasi, preservasi bukti, dan pemulihan yang sah.
2. Pihak yang melanggar bertanggung jawab atas kerugian yang dapat dibuktikan dan timbul secara langsung dari pelanggaran, sesuai hukum yang berlaku. Ketentuan ini tidak mengesampingkan upaya atau hak lain yang tersedia menurut hukum.
3. PARA PIHAK dapat meminta tindakan yang diperlukan untuk menghentikan penggunaan atau pengungkapan tidak sah sesuai prosedur hukum yang berlaku. NDA ini tidak menetapkan besaran penalti tetap karena tidak ada nilai penalti yang diberikan dalam studi kasus.

4. Setiap PIHAK wajib mengambil langkah wajar untuk mengurangi kerugian yang dapat dihindari. Klaim biaya respons, investigasi, pemulihan, atau audit harus didukung bukti yang memadai, relevan secara langsung, dan tidak boleh menimbulkan pemulihan ganda atas kerugian yang sama. Penetapan batas tanggung jawab, pengecualian atas batas tersebut, asuransi siber, dan penggantian atas klaim pihak ketiga harus dinegosiasikan secara tegas dalam perjanjian layanan/pemrosesan data sebelum akses data pasien atau operasi produksi dimulai, NDA ini tidak mencantumkan angka penalti atau batas nominal yang tidak diberikan oleh brief.

PASAL 10 - HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA

1. NDA ini diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Republik Indonesia.
2. PARA PIHAK akan terlebih dahulu menyelesaikan sengketa melalui perundingan dengan itikad baik selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak salah satu PIHAK memberikan pemberitahuan tertulis tentang sengketa.
3. Apabila sengketa tidak terselesaikan, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri yang berwenang di [kota yang disepakati], tanpa mengurangi kewenangan absolut atau ketentuan khusus yang diwajibkan hukum.
4. Tidak ada ketentuan dalam pasal ini yang menghalangi PIHAK untuk meminta tindakan sementara dari pengadilan yang berwenang guna menghentikan pengungkapan yang sedang berlangsung, menjaga bukti, atau melindungi Informasi Rahasia dan Data Pribadi, sepanjang permohonan tersebut sesuai hukum yang berlaku.

PASAL 11 - KETENTUAN UMUM DAN PENUTUP

1. NDA ini tidak mewajibkan salah satu PIHAK melanjutkan transaksi, menggunakan jasa, atau menandatangani perjanjian proyek.
2. Perubahan hanya berlaku jika dibuat tertulis dan ditandatangani oleh wakil berwenang PARA PIHAK. Tidak ada pengalihan hak atau kewajiban kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis pihak lainnya, kecuali diwajibkan hukum.
3. NDA dibuat dalam Bahasa Indonesia. NDA ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap atau secara elektronik sesuai hukum, masing-masing dengan kekuatan yang sama.

DATASECURE SOLUTIONS	MEDIKA PRIMA
Untuk dan atas nama [nama badan usaha]	Untuk dan atas nama [nama badan usaha]
[Nama / Jabatan / Tanggal]	**[Nama / Jabatan / Tanggal]**

BAGIAN I — BRIEF KASUS DAN INSTRUKSI TUGAS

Corporate Legal Bootcamp — Project 12: Memorandum of Agreement (MoA)

Sumber: Ioda Academy

1. Konteks kasus

PT EcoBuild Indonesia, perusahaan konstruksi yang berfokus pada bangunan ramah lingkungan, sedang menyiapkan kerja sama dengan PT SmartEnergy Solutions, penyedia teknologi energi terbarukan untuk sektor konstruksi.

Proyek percontohan gedung hemat energi di Jakarta direncanakan memanfaatkan panel surya, penyimpanan energi, dan material bangunan rendah emisi. Kerja sama mencakup penyediaan peralatan, desain yang terintegrasi dengan arsitektur gedung, instalasi, pelatihan tenaga kerja, dan publikasi hasil proyek.

2. Permintaan / instruksi pengerjaan

1. Susun MoA dengan judul, latar belakang, maksud, tujuan, dan ruang lingkup kerja sama.
2. Tetapkan tanggung jawab masing-masing pihak, durasi kerja sama dan terminasi, dan ketentuan pembiayaan.
3. Atur penyelesaian sengketa, hak kekayaan intelektual, klausul penutup, dan tanda tangan dengan bahasa hukum formal dan profesional.

BAGIAN II — HASIL PENGERJAAN

COMMERCIAL AGREEMENT
DRAFTING COLLECTION

MEMORANDUM OF AGREEMENT (MOA)

Perjanjian Kerja Sama Proyek Gedung Hemat Energi

Nomor: [nomor dokumen]

Pada tanggal [tanggal], bertempat di [kota], PARA PIHAK:

1. PT ECOBUILD INDONESIA, perseroan terbatas berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di [alamat lengkap], diwakili oleh [nama lengkap], selaku [jabatan dan dasar kewenangan], selanjutnya disebut “ECOBUILD”.

2. PT SMARTENERGY SOLUTIONS, perseroan terbatas berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di [alamat lengkap], diwakili oleh [nama lengkap], selaku [jabatan dan dasar kewenangan], selanjutnya disebut “SMARTENERGY”.

ECOBUILD dan SMARTENERGY secara bersama-sama disebut “PARA PIHAK” dan masing-masing disebut “PIHAK”.

MENIMBANG:

(a) ECOBUILD mengembangkan proyek percontohan gedung hemat energi di Jakarta,

(b) proyek direncanakan memanfaatkan panel surya, sistem penyimpanan energi, dan material bangunan rendah emisi,

(c) SMARTENERGY merupakan penyedia teknologi energi terbarukan untuk sektor konstruksi dan akan berpartisipasi dalam penyediaan teknologi, desain terintegrasi, instalasi, dan pelatihan teknis sesuai ruang lingkup yang disepakati.

PASAL 1 - MAKSUD, SIFAT, DAN DOKUMEN KONTRAK

1. MoA dimaksudkan untuk mengatur kerja sama proyek percontohan gedung hemat energi, termasuk ruang lingkup pekerjaan, peran dan tanggung jawab, pembiayaan, jadwal, penerimaan hasil, hak kekayaan intelektual, publikasi, dan mekanisme penyelesaian sengketa.
2. Setelah ditandatangani oleh wakil yang berwenang, MoA ini dimaksudkan untuk mengikat PARA PIHAK. Akan tetapi, Lampiran A (Spesifikasi dan Rencana Kerja), Lampiran B (Harga dan Pembayaran), dan Lampiran C (Jadwal dan Hak Kekayaan Intelektual/Publikasi) harus dilengkapi dan ditandatangani sebelum komitmen pengadaan, mobilisasi, pemasangan, pembayaran atau penggunaan hasil proyek dimulai.
3. Jika terdapat pertentangan antara MoA dan lampirannya, urutan keberlakuan dokumen adalah: (i) adendum terbaru yang ditandatangani PARA PIHAK, (ii) MoA, (iii) Lampiran A, B, dan C, kecuali adendum secara tegas menyatakan lain.

PASAL 2 – DEFINISI

1. “Proyek” adalah proyek percontohan gedung hemat energi di Jakarta yang dijelaskan dalam MoA dan Lampiran A.
2. “Peralatan” meliputi panel surya, sistem penyimpanan energi, komponen pendukung, dan perlengkapan lain yang secara tegas dicantumkan dalam Lampiran A.
3. “Hasil Kerja” meliputi desain, dokumentasi, konfigurasi, pemasangan, hasil uji, materi pelatihan, dan keluaran lain yang secara spesifik ditetapkan sebagai deliverable di Lampiran A.
4. “Hak Kekayaan Intelektual” mencakup hak atau kepentingan atas paten, hak cipta, desain, perangkat lunak, rahasia dagang, know-how, dan hak kekayaan intelektual lain yang berlaku.

PASAL 3 - RUANG LINGKUP DAN HASIL KERJA

1. Kerja sama mencakup: (a) penyediaan Peralatan energi terbarukan, (b) desain sistem yang terintegrasi dengan arsitektur gedung, (c) instalasi dan pengujian sistem, (d) pelatihan teknis bagi tim konstruksi, dan (e) penyusunan publikasi hasil Proyek dengan persetujuan PARA PIHAK.
2. Penggunaan atau pengadaan material bangunan rendah emisi selain Peralatan yang dicantumkan secara eksplisit harus dikonfirmasi di Lampiran A, termasuk pihak yang memasok, standar teknis, biaya, dan kriteria penerimaannya. Draf ini tidak menetapkan bahwa SMARTENERGY wajib memasok material tersebut tanpa kesepakatan tertulis.
3. Lampiran A harus mencantumkan spesifikasi teknis, daftar dan jumlah Peralatan, lokasi kerja, rencana desain, tahapan pekerjaan, tanggal target, personel, persyaratan pengujian, kriteria penerimaan, dokumentasi, dan dependensi antarpekerjaan.

4. Perubahan terhadap ruang lingkup, spesifikasi, jumlah, harga, atau jadwal hanya boleh dilakukan melalui perintah perubahan tertulis yang disetujui oleh wakil berwenang PARA PIHAK sebelum perubahan dilaksanakan.
5. Setiap permintaan perubahan harus menjelaskan alasan, perubahan ruang lingkup/spesifikasi, dampak terhadap harga, jadwal, kebutuhan tenaga, kriteria penerimaan, garansi, dan hak kekayaan intelektual. PARA PIHAK akan menilai dampak secara bersama dan hanya melaksanakan perubahan setelah perintah perubahan disetujui tertulis oleh wakil berwenang. Pekerjaan tambahan tidak dianggap disetujui hanya karena dibahas dalam rapat atau pesan informal.
6. Sebelum mobilisasi atau pemasangan, PARA PIHAK akan menandatangani daftar kesiapan lokasi dan antarmuka pekerjaan yang relevan, antara lain akses lokasi, kesiapan bangunan/infrastruktur, titik sambungan, penyimpanan peralatan, persyaratan keselamatan, izin yang berada dalam kendali masing-masing PIHAK, personel pendamping, dan urutan pekerjaan pihak lain. Jika kesiapan yang berada dalam kendali satu PIHAK belum terpenuhi dan berdampak pada jadwal, dampak tersebut harus didokumentasikan dan jadwal disesuaikan melalui koordinasi tertulis, tambahan biaya hanya dapat ditagihkan jika sebelumnya disetujui dalam perintah perubahan.

PASAL 4 - KEWAJIBAN ECOBUILD

1. ECOBUILD akan bertindak sebagai koordinator proyek dari sisi pemilik/pengembang proyek, menunjuk PIC, memberikan informasi desain dan persyaratan proyek yang diperlukan, dan mengoordinasikan integrasi pekerjaan dengan arsitektur dan jadwal konstruksi.
2. ECOBUILD akan menyediakan akses ke lokasi kerja, kesiapan lokasi, izin internal yang berada dalam kendalinya, dan personel yang dibutuhkan untuk koordinasi, inspeksi dan pelatihan, sebagaimana dirinci dalam Lampiran A.
3. ECOBUILD akan melakukan pemeriksaan atas deliverable dan memberikan penerimaan atau daftar ketidaksesuaian dalam jangka waktu yang ditetapkan di Lampiran A, dan membayar tagihan yang sah sesuai Pasal 7 dan Lampiran B.

PASAL 5 - KEWAJIBAN SMARTENERGY

1. SMARTENERGY akan menyediakan Peralatan yang secara spesifik tercantum dalam Lampiran A, menyerahkan dokumentasi teknis yang relevan, dan memastikan Peralatan sesuai spesifikasi yang disepakati.
2. SMARTENERGY akan menyiapkan desain integrasi, melakukan instalasi dan pengujian dalam batas ruang lingkupnya, mendukung penyelesaian ketidaksesuaian yang menjadi tanggung jawabnya, dan memberikan pelatihan teknis kepada personel ECOBUILD sesuai jadwal dan kurikulum dalam Lampiran A.
3. SMARTENERGY akan memastikan personelnya yang memasuki lokasi mematuhi prosedur keselamatan, keamanan, akses, dan koordinasi di lokasi yang telah disampaikan secara wajar oleh ECOBUILD.

4. SMARTENERGY tidak boleh mengganti spesifikasi material, pemasok atau konfigurasi yang berdampak pada mutu, keselamatan, interoperabilitas atau harga tanpa persetujuan tertulis ECOBUILD.

PASAL 6 - JADWAL, PENGUJIAN, DAN PENERIMAAN

1. Tonggak pekerjaan, tanggal target, dependensi, metode pengujian, ukuran keberhasilan, dan dokumen penerimaan harus dicantumkan dalam Lampiran A. Tidak ada tanggal atau nilai kinerja tertentu yang diasumsikan dalam MoA ini karena tidak tersedia dalam brief.
2. Setelah suatu tahap selesai, SMARTENERGY menyampaikan pemberitahuan penyelesaian dan dokumen pengujian. ECOBUILD akan memeriksa dalam jangka waktu [___] hari kerja, kemudian (a) menandatangani berita acara penerimaan, atau (b) menyampaikan daftar ketidaksesuaian secara tertulis.
3. SMARTENERGY akan memperbaiki ketidaksesuaian yang secara wajar berada dalam tanggung jawabnya dalam jangka waktu yang disepakati. Penerimaan sebagian tidak menghapus kewajiban penyelesaian kewajiban lain yang belum dipenuhi.
4. Masa garansi, dukungan teknis, ketersediaan suku cadang, waktu respons, dan batas layanan purnajual perlu diisi dan dinegosiasikan dalam Lampiran A atau perjanjian layanan terpisah.
5. Jika ECOBUILD tidak memberi tanggapan dalam jangka waktu pemeriksaan yang disepakati di Lampiran A, SMARTENERGY dapat mengirim pengingat tertulis dan meminta eskalasi kepada PIC/pejabat proyek untuk menyelesaikan pemeriksaan dalam [___] hari kerja. Tidak adanya tanggapan tidak otomatis dianggap sebagai penerimaan final, kecuali PARA PIHAK secara tegas menyepakati mekanisme deemed acceptance, syaratnya, dan pengecualiannya dalam Lampiran A.
6. Jika Hasil Kerja tidak memenuhi kriteria penerimaan, ECOBUILD menyampaikan ketidaksesuaian secara cukup rinci dan SMARTENERGY memperoleh kesempatan perbaikan dan pengujian ulang dalam waktu yang disepakati. Jika ketidaksesuaian material tetap ada setelah kesempatan perbaikan yang wajar, PARA PIHAK akan memilih upaya yang proporsional untuk bagian terdampak, seperti perbaikan ulang, penggantian, pengurangan harga, atau pengakhiran bagian pekerjaan yang tidak dapat diterima didani pengembalian pembayaran untuk bagian yang belum diterima, dengan perhitungan atas pekerjaan/manfaat yang sudah diterima dan biaya yang memang telah disetujui. Tidak ada penalti tetap yang ditambahkan tanpa kesepakatan tertulis.
7. Jika keterlambatan timbul karena lokasi belum siap, keputusan/desain dari ECOBUILD terlambat, akses atau persetujuan yang diperlukan belum tersedia, atau dependensi pihak lain yang berada di luar kendali wajar SMARTENERGY, PARA PIHAK akan mencatat sebab dan dampaknya, melakukan mitigasi, dan menyepakati penyesuaian jadwal melalui mekanisme perubahan tertulis. Prinsip yang sama berlaku untuk keterlambatan ECOBUILD akibat dokumen, Peralatan, atau pekerjaan yang menjadi tanggung jawab SMARTENERGY. Penyesuaian biaya hanya berlaku jika disetujui tertulis dan didukung dampak yang wajar.

PASAL 7 - HARGA, PEMBAYARAN, DAN PAJAK

1. Harga total, pemisahan harga peralatan dan jasa, termin pembayaran, persyaratan tagihan, mata uang, pajak, biaya transportasi, dan biaya tambahan harus ditetapkan dalam Lampiran B yang ditandatangani PARA PIHAK. Tidak ada nilai nominal atau tanggal pembayaran yang dianggap disepakati sebelum Lampiran B dilengkapi.
2. Setiap tagihan harus merujuk pada tonggak pekerjaan atau deliverable yang telah tercapai sesuai Lampiran B dan dilengkapi dokumen pendukung yang disyaratkan.
3. Masing-masing PIHAK bertanggung jawab atas pajak yang menjadi kewajibannya menurut ketentuan perpajakan yang berlaku, kecuali hukum menentukan lain.
4. Jika terdapat sengketa atas sebagian tagihan, pihak yang menerima tagihan wajib menjelaskan bagian dan alasan sengketa secara tertulis dalam jangka waktu [___] hari kerja sebagaimana akan ditetapkan di Lampiran B. Bagian tagihan yang tidak disengketakan tetap dibayar sesuai jatuh tempo, PARA PIHAK akan segera membahas bagian yang disengketakan dan tidak boleh menahan pembayaran yang tidak terkait dengan sengketa tersebut tanpa dasar kontraktual atau hukum.

PASAL 8 - JAMINAN, KEPATUHAN, DAN KESELAMATAN KERJA

1. Setiap PIHAK wajib melaksanakan tugasnya dengan kehati-hatian profesional dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk lingkup kerjanya.
2. SMARTENERGY menjamin bahwa Peralatan dan Hasil Kerja yang diserahkan sesuai spesifikasi yang disepakati dan tidak diketahuinya melanggar hak pihak ketiga. Rincian garansi, pengecualian, dan prosedur klaim harus ditulis di Lampiran A.
3. PARA PIHAK akan mengoordinasikan keselamatan kerja, akses lokasi, penanganan peralatan, pengujian dan prosedur keadaan darurat. Pihak yang melakukan kegiatan di lokasi bertanggung jawab atas personel dan pekerjaannya sendiri sesuai hukum dan pembagian tanggung jawab yang disepakati.

PASAL 9 - HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki atau dikembangkan sebelum Proyek (“Background IP”) tetap menjadi milik PIHAK pemiliknya. Tidak ada pengalihan hak atau lisensi selain hak terbatas yang secara tegas diberikan dalam MoA atau Lampiran C.
2. Hak atas desain khusus Proyek, konfigurasi, perangkat lunak, dokumentasi, hasil uji dan inovasi yang dibuat selama Proyek (“Foreground IP”) harus dialokasikan dalam Lampiran C, termasuk hak untuk menggunakan, memodifikasi, memelihara, mengembangkan, mendaftarkan, dan memberikan lisensi.
3. PARA PIHAK tidak boleh mengasumsikan kepemilikan bersama atas Foreground IP hanya karena kedua PIHAK berkolaborasi. Jika kepemilikan bersama dikehendaki, ruang lingkup, pembiayaan, pengurusan, biaya, komersialisasi, lisensi, penegakan, dan pembagian hasilnya harus ditulis secara spesifik dalam Lampiran C.

4. Agar ECOBUILD dapat mengoperasikan, memelihara, memperbaiki, dan memenuhi kewajiban atas gedung yang menjadi objek Proyek, Lampiran C harus secara tegas menetapkan lisensi yang diperlukan atas desain, dokumentasi, konfigurasi, atau perangkat lunak proyek. Sebagai usulan awal yang perlu dinegosiasikan, setelah pembayaran atas Hasil Kerja terkait dipenuhi, SMARTENERGY memberikan lisensi non-eksklusif kepada ECOBUILD untuk menggunakan Hasil Kerja yang secara khusus dibuat/ditentukan untuk Proyek tersebut hanya untuk pemasangan, pengoperasian, pemeliharaan, perbaikan, dan kepatuhan gedung Proyek. Lisensi tidak mencakup penjualan ulang, penggunaan di proyek lain, atau pengungkapan kepada pihak lain, kecuali kepada operator/kontraktor pemeliharaan yang perlu mengetahui dan terikat pembatasan yang memadai. Hak atas Background IP, perangkat lunak atau komponen pihak ketiga tetap mengikuti kepemilikan dan lisensi masing-masing, yang harus diungkapkan dalam Lampiran C.
5. SMARTENERGY tetap dapat menggunakan keahlian umum, metode, dan pengalaman yang tidak mengungkapkan Informasi Rahasia ECOBUILD atau hasil yang dialokasikan secara khusus kepada ECOBUILD. Sebaliknya, ECOBUILD tidak boleh menggunakan Background IP atau materi milik SMARTENERGY di luar lisensi proyek yang secara tegas diberikan. Rincian lisensi, biaya yang termasuk dalam harga, keterbatasan teknis, akses ke materi sumber, dan kebutuhan kontraktor pemeliharaan harus ditetapkan di Lampiran C sebelum penandatanganan final.

PASAL 10 - KERAHASIAAN DAN PUBLIKASI

1. Masing-masing PIHAK wajib menjaga informasi nonpublik tentang bisnis, teknis, desain, harga, Peralatan, hasil uji, akses sistem dan informasi pihak lain yang diterima dalam Proyek. Informasi hanya dapat digunakan untuk pelaksanaan MoA.
2. Pengumuman, studi kasus, presentasi, publikasi atau penggunaan nama/logo PIHAK lain hanya dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis sebelumnya. PIHAK yang diminta menyetujui publikasi dapat meminta penghapusan informasi rahasia atau menunda publikasi yang berpotensi mengganggu pendaftaran atau perlindungan hak kekayaan intelektual.
3. Kewajiban kerahasiaan berlaku selama MoA dan 5 (lima) tahun setelah berakhirnya MoA sebagai usulan drafting, untuk informasi yang memenuhi kriteria rahasia dagang, perlindungan berlaku selama masih memenuhi kriteria hukum. Periode final harus dikonfirmasi PARA PIHAK.
4. Untuk memberi kesempatan yang wajar melindungi Informasi Rahasia dan hak kekayaan intelektual, PIHAK yang mengusulkan publikasi menyampaikan naskah atau materi kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya [___] hari kerja sebelum rencana publikasi. PIHAK penerima dapat meminta penghapusan informasi rahasia, koreksi fakta yang tidak akurat, atau penundaan yang wajar guna pengajuan perlindungan IP. Publikasi hanya dilakukan setelah persetujuan tertulis yang dipersyaratkan Pasal 10.2, jangka waktu penelaahan dan mekanisme penyelesaian perbedaan harus ditetapkan dalam Lampiran C.

PASAL 11 - TANGGUNG JAWAB DAN KLAIM

1. Masing-masing PIHAK bertanggung jawab atas pelanggaran kewajibannya dan kerugian langsung yang dapat dibuktikan, sesuai hukum yang berlaku.
2. Batas tanggung jawab, pengecualian untuk kesengajaan atau kelalaian berat, pelanggaran kerahasiaan, pelanggaran hak pihak ketiga, cedera badan, kerusakan barang, dan klaim pihak ketiga wajib dinegosiasikan dan dituangkan dalam Lampiran B atau addendum sebelum penandatanganan final.
3. PIHAK yang menerima klaim terkait pekerjaan atau Peralatan wajib segera memberitahukan PIHAK lain dan bekerja sama dalam mitigasi, penyelidikan, dan penanganan klaim. Tidak ada pengakuan tanggung jawab atau penyelesaian atas nama PIHAK lain tanpa persetujuan tertulisnya.
4. PARA PIHAK akan bekerja sama dalam penanganan klaim pihak ketiga dan mengalokasikan biaya/kerugian berdasarkan penyebab, kewajiban kontraktual, kendali atas risiko, bukti yang tersedia, dan hukum yang berlaku. Pihak yang memimpin tanggapan atas klaim harus memberi pembaruan yang wajar kepada pihak lain. Penyelesaian yang memuat pengakuan kesalahan, kewajiban pembayaran, pembatasan penggunaan hak, atau kewajiban berkelanjutan bagi PIHAK lainnya tidak boleh dilakukan tanpa persetujuan tertulisnya, yang tidak boleh ditahan secara tidak wajar jika penyelesaian itu hanya menyangkut kewajiban pihak yang menyetujuinya.

PASAL 12 - JANGKA WAKTU, PENANGGUHAN, DAN PENGAKHIRAN

1. MoA mulai berlaku pada tanggal terakhir penandatanganan dan berlangsung sampai seluruh kewajiban selesai atau diakhiri sesuai pasal ini. Target selesai dan masa garansi ditetapkan dalam Lampiran A.
2. Jika terjadi pelanggaran material, PIHAK yang tidak melanggar dapat memberi pemberitahuan tertulis dan kesempatan perbaikan selama [30] hari kalender, kecuali pelanggaran tidak dapat diperbaiki atau memerlukan tindakan segera untuk mencegah bahaya atau kerugian lebih lanjut.
3. MoA dapat diakhiri melalui kesepakatan tertulis, karena pelanggaran material yang tidak diperbaiki, atau jika keadaan kahar berkepanjangan sebagaimana Pasal 13 membuat pelaksanaan menjadi tidak mungkin untuk waktu yang disepakati PARA PIHAK.
4. Pada pengakhiran, PARA PIHAK akan menghentikan pekerjaan sesuai instruksi yang wajar, menginventarisasi Peralatan dan Hasil Kerja, menyelesaikan pembayaran atas pekerjaan yang diterima, dan mengatur pengembalian/penghapusan informasi rahasia dan hak penggunaan hasil yang telah dibayar dalam berita acara penutupan.

5. Dalam proses penutupan, pembayaran diperhitungkan berdasarkan Hasil Kerja yang telah diterima dan, jika suatu pekerjaan belum melalui penerimaan final, hanya sejauh pekerjaan tersebut dapat diserahterimakan dan diterima secara tertulis oleh PARA PIHAK untuk tujuan penutupan. Komitmen pihak ketiga yang tidak dapat dibatalkan hanya diperhitungkan jika sebelumnya disetujui tertulis dan didukung bukti. Uang muka untuk bagian pekerjaan yang belum dilakukan atau Hasil Kerja yang belum diterima dikembalikan setelah memperhitungkan jumlah yang memang terutang menurut MoA. Setiap PIHAK mengembalikan barang/dokumen milik PIHAK lain dan membantu transisi yang wajar, biaya transisi tambahan hanya dibebankan jika disetujui tertulis.

PASAL 13 - KEADAAN KAHAR

1. Keadaan kahar adalah peristiwa di luar kendali wajar PIHAK terdampak yang secara langsung menghambat kewajibannya, yang tidak dapat dicegah dengan langkah wajar, termasuk bencana alam, kebakaran besar, perang, kerusuhan, atau tindakan pemerintah yang secara langsung menghalangi pelaksanaan.
2. PIHAK terdampak wajib memberi pemberitahuan tertulis sesegera mungkin, menjelaskan dampak dan perkiraan durasinya, mengambil langkah mitigasi, dan melanjutkan kewajiban yang tidak terdampak. Kekurangan dana atau keterlambatan subkontraktor saja tidak otomatis merupakan keadaan kahar.
3. Jika keadaan kahar berlanjut selama [___] hari kalender dan secara material menghalangi tujuan utama Proyek, PARA PIHAK akan lebih dahulu berunding mengenai perubahan jadwal, pengurangan ruang lingkup, atau pelaksanaan alternatif yang layak. Jika tidak tercapai kesepakatan, masing-masing PIHAK dapat mengakhiri MoA melalui pemberitahuan tertulis. Dalam penutupan, pembayaran hanya mencakup Hasil Kerja yang telah diterima dan biaya pihak ketiga yang wajar, tidak dapat dibatalkan, dan sebelumnya disetujui, tidak ada penalti otomatis semata-mata karena keadaan kahar.

PASAL 14 - HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA

1. MoA ini diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Republik Indonesia.
2. PARA PIHAK akan menyelesaikan sengketa melalui negosiasi dengan itikad baik selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pemberitahuan tertulis sengketa.
3. Apabila tidak tercapai kesepakatan, sengketa diajukan kepada Pengadilan Negeri yang berwenang di [kota yang disepakati PARA PIHAK], dengan tetap memperhatikan kewenangan absolut dan ketentuan hukum acara yang berlaku.

PASAL 15 - KORESPONDENSI, PERUBAHAN, DAN PENUTUP

1. Setiap pemberitahuan resmi disampaikan kepada kontak dan alamat pada identitas PARA PIHAK atau alamat pengganti yang diberitahukan tertulis.
2. Perubahan MoA hanya sah apabila dibuat tertulis dan ditandatangani wakil berwenang masing-masing PIHAK.

3. Lampiran A, Lampiran B, dan Lampiran C merupakan bagian tidak terpisahkan dari MoA ini setelah dilengkapi dan ditandatangani PARA PIHAK.
4. MoA dibuat dalam Bahasa Indonesia dalam 2 (dua) rangkap asli atau ditandatangani secara elektronik sesuai hukum, masing-masing mempunyai kekuatan yang sama.

LAMPIRAN YANG WAJIB DILENGKAPI SEBELUM PELAKSANAAN

Lampiran	Isi minimal yang harus disepakati
A - Spesifikasi & Rencana Kerja	Daftar/jumlah Peralatan, spesifikasi, lokasi, rencana desain, jadwal, tonggak pekerjaan, instalasi dan uji, kriteria penerimaan, pelatihan, garansi dan dukungan teknis.
B - Harga & Pembayaran	Harga dan pajak, termin, syarat tagihan, biaya transportasi/instalasi, jaminan, batas tanggung jawab dan alokasi klaim.
C - IP & Publikasi	Background IP, Foreground IP, lisensi dan hak penggunaan, pengajuan hak, persetujuan publikasi, nama/logo, kerahasiaan hasil uji.

ECOBUILD INDONESIA	SMARTENERGY SOLUTIONS
Untuk dan atas nama [nama badan usaha]	Untuk dan atas nama [nama badan usaha]
[Nama / Jabatan / Tanggal]	**[Nama / Jabatan / Tanggal]**

BAGIAN I — BRIEF KASUS DAN INSTRUKSI TUGAS

Brief simulasi mandiri — PKS Kerja Sama Pelatihan Digital

1. Konteks kasus

PT EduDigital Nusantara (“Penyedia Platform”) dan PT Mitra Pelatihan Profesional (“Mitra Pelatihan”) secara hipotetis bermaksud bekerja sama memasarkan, menyediakan, dan menyelenggarakan program pelatihan digital bagi pelanggan korporasi.

Penyedia Platform bertanggung jawab atas akses platform, akun, dukungan teknis, dan laporan penggunaan. Mitra Pelatihan bertanggung jawab atas kurikulum, kualifikasi instruktur, pelaksanaan pelatihan, kehadiran, evaluasi pedan, dan dukungan akademik. Nilai transaksi, model komersial, jadwal, dan parameter layanan belum ditetapkan dan harus tetap berupa placeholder.

2. instruksi pengerjaan

1. Membentuk PKS yang mendefinisikan tujuan/sifat kerja sama, peran, ruang lingkup, tata kelola, pesanan pelanggan, perubahan, dan penerimaan layanan.
2. Atur model biaya/pembagian pendapatan, penagihan, pajak, IP/materi, kerahasiaan, perlindungan data, keamanan, service levels, pengaduan, tanggung jawab, force majeure, pengakhiran, dan sengketa.

BAGIAN II — HASIL PENGERJAAN

Skenario dan asumsi drafting

PT EduDigital Nusantara (“Penyedia Platform”) dan PT Mitra Pelatihan Profesional (“Mitra Pelatihan”) bermaksud bekerja sama menawarkan dan menyelenggarakan program pelatihan digital bagi pelanggan korporasi di Indonesia. Penyedia Platform menyediakan platform pembelajaran, dukungan teknis, dan laporan penggunaan, Mitra Pelatihan menyediakan kurikulum, instruktur, materi pelatihan, dan dukungan akademik. Para pihak ingin mengatur tanggung jawab pelaksanaan, pembagian pendapatan, kepemilikan materi, penggunaan data, standar layanan, penanganan keluhan, dan penghentian kerja sama.

Asumsi: para pihak adalah perseroan Indonesia yang berwenang menandatangani perjanjian, kerja sama tidak dengan sendirinya memberi salah satu pihak kewenangan mewakili pihak lain. Model pembagian pendapatan, pajak, target pelanggan, wilayah, dan standar layanan belum ditentukan dan wajib disepakati dalam lampiran sebelum perjanjian digunakan.

DRAF PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)

PERJANJIAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama (“Perjanjian”) ini dibuat pada tanggal [tanggal] oleh dan antara:

1. PT EduDigital Nusantara, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di [alamat], dalam hal ini diwakili oleh [nama dan jabatan] berdasarkan kewenangan yang sah, selanjutnya disebut “Penyedia Platform”, dan

2. PT Mitra Pelatihan Profesional, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di [alamat], dalam hal ini diwakili oleh [nama dan jabatan] berdasarkan kewenangan yang sah, selanjutnya disebut “Mitra Pelatihan”.

Penyedia Platform dan Mitra Pelatihan secara bersama-sama disebut “Para Pihak” dan masing-masing disebut “Pihak”.

Pasal 1 — Tujuan dan Sifat Kerja Sama

1. Para Pihak bekerja sama untuk memasarkan, menyediakan, dan menyelenggarakan program pelatihan digital bagi pelanggan korporasi sesuai ruang lingkup dan spesifikasi yang disepakati secara tertulis.
2. Perjanjian ini tidak membentuk badan hukum baru, hubungan keagenan, hubungan kerja, usaha patungan, atau kuasa untuk mengikat Pihak lain, kecuali dinyatakan tegas dalam perjanjian tertulis terpisah.
3. Tidak ada Pihak yang berwenang membuat pernyataan, memberikan jaminan, menerima pesanan, atau menimbulkan kewajiban atas nama Pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis.

Pasal 2 — Ruang Lingkup dan Tata Kelola

1. Penyedia Platform bertanggung jawab atas penyediaan akses platform, pengelolaan akun, dukungan teknis, keamanan sistem dalam kendalinya, dan laporan penggunaan sesuai Lampiran A.
2. Mitra Pelatihan bertanggung jawab atas desain kurikulum, kualifikasi instruktur, akurasi materi, pelaksanaan sesi, kehadiran, penilaian pedan, dan dukungan akademik sesuai Lampiran A.
3. Para Pihak menyepakati rencana kerja, target, jadwal, penanggung jawab, proses eskalasi, dan mekanisme perubahan dalam Lampiran A. Tidak ada target atau volume minimum yang mengikat sebelum dinyatakan secara tertulis.
4. Setiap perubahan ruang lingkup, harga, jadwal, spesifikasi, atau tanggung jawab harus disetujui secara tertulis oleh wakil Para Pihak yang berwenang sebelum dilaksanakan.

Pasal 3 — Pelanggan, Pemasaran, dan Pesanan

1. Para Pihak menyepakati secara tertulis proses identifikasi prospek, pengajuan proposal, penawaran harga, penerimaan pesanan, dan komunikasi dengan pelanggan.
2. Tidak ada eksklusivitas, larangan bersaing, atau hak atas pelanggan tertentu kecuali disepakati secara tegas dalam lampiran yang menjelaskan ruang lingkup, durasi, pengecualian, dan mekanisme berakhirnya hak tersebut.
3. Kontrak dengan pelanggan akhir ditandatangani oleh pihak yang secara tertulis ditentukan dalam pesanan/proposal terkait. Perjanjian ini sendiri tidak dianggap sebagai kontrak pelanggan akhir.

Pasal 4 — Biaya, Penagihan, dan Pembagian Pendapatan

1. Model komersial dipilih dan diisi dalam Lampiran B sebelum pelaksanaan: (a) biaya tetap per program, (b) pembagian pendapatan berdasarkan penerimaan bersih, atau (c) model lain yang disetujui tertulis.
2. Lampiran B harus mendefinisikan dasar penghitungan, komponen yang dapat dikurangkan, pajak, biaya pihak ketiga, jadwal penagihan, tenggat pembayaran, dokumen pendukung, penanganan invoice yang disengketakan, dan rekonsiliasi.
3. Tidak ada persentase pembagian pendapatan, harga, target minimum, denda, atau biaya pembatalan yang dianggap disepakati apabila masih kosong atau belum ditandatangani/diotorisasi Para Pihak.
4. Pihak yang menerima invoice dapat mengajukan keberatan tertulis dengan alasan dan bukti dalam [___] hari kerja. Bagian tagihan yang tidak disengketakan tetap dibayar sesuai jatuh tempo, Para Pihak menyelesaikan bagian yang disengketakan melalui rekonsiliasi.

Pasal 5 — Materi, Kekayaan Intelektual, dan Merek

1. Setiap Pihak tetap memiliki hak atas materi, perangkat lunak, metode, merek, dokumentasi, dan kekayaan intelektual yang dimilikinya sebelum Perjanjian atau dikembangkan secara independen (“IP Latar Belakang”).
2. Hak atas materi baru yang dibuat khusus untuk program, termasuk hak penggunaan, modifikasi, distribusi, rekaman sesi, dan penggunaan ulang, harus ditentukan secara spesifik dalam Lampiran C. Tidak ada pengalihan hak yang dianggap terjadi hanya karena materi digunakan dalam kerja sama.
3. Masing-masing Pihak menjamin, sepanjang pengetahuan dan kendalinya yang wajar, bahwa materi yang diserahkannya memiliki dasar hak penggunaan yang diperlukan. Pihak tersebut wajib memberi tahu apabila materi melibatkan lisensi pihak ketiga atau pembatasan penggunaan.
4. Penggunaan nama, logo, testimoni, atau merek Pihak lain untuk publikasi memerlukan persetujuan tertulis sebelumnya dan harus mengikuti pedoman merek yang diberikan.

Pasal 6 — Data, Kerahasiaan, dan Keamanan

1. Para Pihak hanya boleh mengakses dan menggunakan data pelanggan, data pedan, dan informasi bisnis untuk tujuan pelaksanaan Perjanjian dan sesuai instruksi dan dasar hukum yang berlaku.
2. Sebelum pertukaran data pribadi dilakukan, Para Pihak harus memetakan kategori data, tujuan, dasar pemrosesan, peran masing-masing, akses, retensi, penghapusan, penanganan permintaan subjek data, dan respons insiden. Jika dibutuhkan, Para Pihak membuat perjanjian pemrosesan data terpisah.
3. Setiap Pihak wajib menjaga kerahasiaan informasi yang secara wajar bersifat rahasia, menggunakan informasi hanya untuk tujuan Perjanjian, membatasi akses berdasarkan kebutuhan, dan memastikan personel terkait terikat kewajiban kerahasiaan.

4. Pihak yang mengetahui insiden keamanan atau pengungkapan yang tidak sah yang berkaitan dengan kerja sama wajib memberi tahu Pihak lain tanpa penundaan yang tidak semestinya, memberikan informasi yang tersedia, bekerja sama dalam mitigasi, dan mendokumentasikan tindakan penanganan.
5. Pengecualian kerahasiaan berlaku untuk informasi yang dapat dibuktikan telah menjadi publik tanpa pelanggaran, telah dimiliki secara sah, diterima secara sah dari pihak ketiga, atau dikembangkan secara independen. Pengungkapan yang diwajibkan hukum dilakukan sebatas yang diwajibkan dan, bila diperbolehkan, setelah pemberitahuan kepada Pihak pemilik informasi.

Pasal 7 — Standar Pelaksanaan dan Keluhan

1. Standar kualitas, ketersediaan platform, jadwal pelatihan, kualifikasi instruktur, metode pengukuran, dan target layanan ditetapkan dalam Lampiran A.
2. Keluhan pelanggan dicatat dalam register yang memuat tanggal, pokok keluhan, pihak penanggung jawab, tindakan korektif, tenggat, dan status penutupan.
3. Jika suatu target tidak tercapai, Para Pihak melakukan analisis penyebab dan menyepakati rencana perbaikan yang memuat tindakan, PIC, tenggat, dan bukti penyelesaian. Konsekuensi komersial hanya berlaku jika secara tegas disepakati dalam Lampiran B.

Pasal 8 — Kepatuhan dan Audit Terbatas

1. Masing-masing Pihak mematuhi peraturan yang berlaku untuk kegiatan dan tanggung jawabnya, termasuk ketentuan perizinan usaha, ketenagakerjaan, perpajakan, perlindungan konsumen, pelindungan data pribadi, kekayaan intelektual, dan antikorupsi sepanjang relevan.
2. Dengan pemberitahuan tertulis yang wajar, Pihak dapat meminta bukti terbatas yang secara langsung relevan untuk memeriksa pemenuhan kewajiban dalam Perjanjian. Pemeriksaan dilakukan pada jam kerja, menjaga kerahasiaan, tidak mengakses data pelanggan lain, dan tidak mengganggu operasi secara tidak wajar.
3. Jika ditemukan ketidaksesuaian material, Pihak yang terkait menyampaikan rencana koreksi dan tenggat yang wajar. Audit tidak memberi hak akses tanpa batas terhadap sistem, data, atau rahasia dagang Pihak lain.

Pasal 9 — Pernyataan dan Tanggung Jawab

1. Setiap Pihak menyatakan bahwa ia memiliki kewenangan untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian dan akan memastikan persetujuan internal yang diperlukan.
2. Masing-masing Pihak bertanggung jawab atas tindakan personel dan subkontraktor yang berada di bawah kendalinya, sesuai ruang lingkup tanggung jawab dalam Perjanjian.
3. Para Pihak akan menyimpan bukti pelaksanaan, komunikasi material, persetujuan perubahan, laporan, dan dokumen keuangan yang relevan sesuai jangka retensi yang disepakati dan ketentuan yang berlaku.

4. Pengaturan batas tanggung jawab, pengecualian kerugian tidak langsung, indemnitas, asuransi, dan ganti rugi khusus harus ditetapkan secara eksplisit setelah risiko, nilai transaksi, dan kemampuan asuransi dinilai. Tidak ada batas atau pengecualian tanggung jawab yang dianggap berlaku jika belum dirumuskan dan disepakati.

Pasal 10 — Masa Berlaku, Penangguhan, dan Pengakhiran

1. Perjanjian berlaku sejak [Tanggal Efektif] sampai [tanggal/masa berlaku], kecuali diakhiri lebih awal sesuai Perjanjian.
2. Pihak dapat meminta perbaikan atas pelanggaran material melalui pemberitahuan tertulis yang menjelaskan pelanggaran dan memberi waktu perbaikan [___] hari kalender, kecuali pelanggaran tidak dapat diperbaiki atau keadaan mendesak memerlukan tindakan perlindungan yang proporsional.
3. Perjanjian dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis, berakhirnya masa berlaku tanpa perpanjangan, atau alasan pengakhiran lain yang secara tegas disepakati dan sesuai hukum.
4. Setelah pengakhiran, Para Pihak menyelesaikan pembayaran yang telah jatuh tempo dan tidak disengketakan, menghentikan penggunaan merek/IP sesuai hak yang tersisa, mengembalikan atau menghapus informasi rahasia sesuai ketentuan, dan menyepakati transisi layanan yang diperlukan untuk menghindari kerugian pelanggan.
5. Ketentuan mengenai pembayaran yang masih terutang, kerahasiaan, data, IP, audit yang sah, tanggung jawab yang telah timbul, dan penyelesaian sengketa tetap berlaku sejauh sifatnya memerlukan keberlakuan setelah pengakhiran.

Pasal 11 — Keadaan Kahar

1. Keadaan kahar adalah peristiwa di luar kendali wajar Pihak terdampak yang secara langsung menghalangi pelaksanaan kewajiban dan tidak dapat dihindari melalui langkah mitigasi yang wajar.
2. Pihak terdampak wajib memberi pemberitahuan sesegera mungkin, menjelaskan dampak dan perkiraan durasi, mengambil langkah mitigasi, dan memperbarui informasi secara berkala.
3. Kekurangan dana, kesalahan perencanaan, kegagalan personel, atau kegagalan subkontraktor tidak otomatis dianggap keadaan kahar. Penilaiannya bergantung pada fakta, kendali, kewajiban mitigasi, dan hukum yang berlaku.
4. Jika keadaan kahar berlangsung lebih dari [___] hari kalender dan secara material menghalangi tujuan kerja sama, Para Pihak berunding mengenai penyesuaian atau pengakhiran tertib, termasuk penyelesaian pekerjaan yang telah diterima dan biaya yang dapat dibuktikan.

Pasal 12 — Penyelesaian Perselisihan dan Hukum yang Berlaku

1. Perjanjian ini tunduk pada hukum Republik Indonesia.

2. Perselisihan terlebih dahulu dibahas oleh perwakilan operasional, kemudian dinaikkan kepada pejabat manajemen yang berwenang untuk perundingan selama [___] hari kalender.
3. Jika tidak terselesaikan, Para Pihak menentukan forum akhir berikut sebelum penandatanganan: [Pengadilan Negeri yang disepakati sesuai hukum acara yang berlaku / arbitrase berdasarkan perjanjian arbitrase tertulis yang dirumuskan secara jelas]. Pilihan yang belum diisi tidak dianggap telah disepakati.
4. Tidak ada ketentuan yang menghalangi Pihak meminta tindakan sementara kepada forum yang berwenang jika diperlukan untuk melindungi data, aset, atau haknya sesuai hukum.

Pasal 13 — Ketentuan Umum

1. Perjanjian dan lampiran yang ditandatangani merupakan keseluruhan kesepakatan Para Pihak mengenai pokok kerja sama ini dan menggantikan pembicaraan sebelumnya mengenai pokok yang sama, sepanjang diperbolehkan hukum.
2. Jika suatu ketentuan tidak dapat dilaksanakan, ketentuan lainnya tetap berlaku sejauh tujuan utama Perjanjian masih dapat dijalankan. Para Pihak akan berunding untuk mengganti ketentuan tersebut dengan ketentuan yang sah dan paling mendekati tujuan komersial semula.
3. Perubahan atau pengesampingan ketentuan hanya sah jika dibuat tertulis dan disetujui wakil Para Pihak yang berwenang.
4. Perjanjian ditandatangani oleh wakil yang memiliki kewenangan. Identitas, jabatan, dasar kewenangan, tanggal, dan jumlah rangkap harus diisi dan diverifikasi sebelum penandatanganan.

Tanda tangan

PENYEDIA PLATFORM **PT EduDigital Nusantara** **Nama: [___]** **Jabatan: [___]** **Tanggal: [___]** **Tanda tangan: _____**	**MITRA PELATIHAN** **PT Mitra Pelatihan Profesional** **Nama: [___]** **Jabatan: [___]** **Tanggal: [___]** **Tanda tangan: _____**

Lampiran yang harus disepakati sebelum digunakan

- Lampiran A — Ruang lingkup program, jadwal, deliverable, target pedan, kriteria penerimaan, standar layanan, PIC, dukungan teknis, dan proses keluhan.
- Lampiran B — Model harga/pembagian pendapatan, definisi penerimaan bersih, pajak, biaya, invoice, pembayaran, rekonsiliasi, dan konsekuensi komersial.
- Lampiran C — Daftar IP latar belakang, hak atas materi baru, lisensi, rekaman sesi, penggunaan ulang, publikasi, dan lisensi pihak ketiga.
- Lampiran D — Matriks data, peran pemrosesan, dasar pemrosesan, akses, keamanan, retensi, penghapusan, penanganan permintaan subjek data, dan respons insiden jika relevan.